RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES DE EMPRESAS — D&O

Condições Particulares · Apólice 5177141229436 · emitida em 1º de dezembro de 2026

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

CONDIÇÕES PARTICULARES — DADOS DA APÓLICE

1. Seguradora: Ipê-Roxo Seguradora S.A. (fictícia), CNPJ 00.000.102/0001-00.
2. Empresa Tomadora: Tocantins Bioenergia e Grãos S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 22.560.111/0001-97.
3. Sede: município de Lagoa da Confusão, Estado TO.
4. Vigência: das 24 horas de 1º de dezembro de 2026 às 24 horas de 1º de dezembro de 2027.
5. Data limite de retroatividade: 1º de março de 2024.
6. Limite Máximo de Garantia (LMG): R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
7. Participação Obrigatória do Segurado (POS): R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
8. Prêmio total: R$ 409.650,00 (quatrocentos e nove mil e seiscentos e cinquenta reais).

Descrição do risco: Atividade: grãos e arroz irrigado de várzea — soja e arroz irrigado por subirrigação. Porte: 35 mil hectares. Localização: Lagoa da Confusão/TO (Amazônia Legal). Perfil: grande produtor. Particularidades informadas na proposta: várzea do Javaés: conflitos por captação de água em estiagem.

CLÁUSULA 1 – OBJETO DO SEGURO

Garantir, até o LMG, o pagamento de Perdas decorrentes de Reclamações contra o Segurado por Ato Danoso no exercício de cargo na Empresa.

CLÁUSULA 2 – PESSOAS SEGURADAS E COBERTURA BÁSICA

A) Pessoas Seguradas: Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Empresa e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

B) Cobertura Básica — Side A: A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Empresa não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), sem franquia (POS).

CLÁUSULA 3 – EXTENSÕES DE COBERTURA

I – Despesas de Defesa e o Limite: Os gastos com defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

II – Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa: A Seguradora adiantará os gastos com defesa razoáveis em até 60 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

III – Nomeação de Patrono: O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

IV – Extensão a Controladas: Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da Empresa; acima disso, mediante aceitação expressa.

V – Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento: Estão cobertos gastos com defesa do Segurado exclusivamente em ações penais ambientais, até o sublimite de R$ 5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA 4 – RISCOS EXCLUÍDOS

I – ATOS INTENCIONAIS E FRAUDULENTOS: EXCLUI-SE A RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE ATO DOLOSO DO SEGURADO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, AINDA QUE NÃO DEFINITIVA, OU POR CONFISSÃO.

II – SEGURADO CONTRA SEGURADO: EXCLUEM-SE RECLAMAÇÕES MOVIDAS PELA EMPRESA, POR SUAS CONTROLADAS OU POR QUALQUER SEGURADO, SEM EXCEÇÕES.

SIMULADA - USO ACADÊMICO

III – RISCOS AMBIENTAIS: EXCLUEM-SE REPARAÇÃO E REMEDIAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS; FICAM COBERTOS OS GASTOS COM DEFESA DO SEGURADO ATÉ O SUBLIMITE DE 10% DO LMG.

IV – DADOS E SISTEMAS: EXCLUEM-SE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS, RESSALVADAS AÇÕES DE ACIONISTAS.

V – FATOS PRETÉRITOS: EXCLUEM-SE RECLAMAÇÕES RELATIVAS A FATOS CONHECIDOS POR QUALQUER SEGURADO SIGNATÁRIO DA PROPOSTA ANTES DO INÍCIO DE VIGÊNCIA.

VI – MULTAS CIVIS E ADMINISTRATIVAS: ESTÃO EXCLUÍDAS QUAISQUER MULTAS, PENALIDADES, SANÇÕES OU INDENIZAÇÕES PUNITIVAS, DE QUALQUER NATUREZA.

VII – INSOLVÊNCIA DA TOMADORA: EXCLUEM-SE RECLAMAÇÕES APRESENTADAS APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU FALÊNCIA DA EMPRESA.

CLÁUSULA 5 – LIMITES, SUBLIMITES E POS

Limite Máximo de Indenização Agregado

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), por reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

Restabelecimento do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Franquia

Aplica-se franquia (POS) de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por reclamação às Coberturas de Reembolso (B) e de Valores Mobiliários (C). A Cobertura de Pagamento ao Segurado (A) não está sujeita a franquia (POS).

Prioridade de Pagamentos

Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das reclamações, ressalvada a prioridade das perdas da Cobertura de Pagamento ao Segurado (A).

CLÁUSULA 6 – RETROATIVIDADE, PRAZO ADICIONAL E AVISO DE CIRCUNSTÂNCIAS

Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 1º de março de 2024. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

Prazo Adicional para Apresentação de Reclamações

Na hipótese de não renovação, fica concedido prazo adicional de 6 meses sem custo, e prazo adicional opcional de até 2 anos, mediante prêmio adicional.

Aviso de Fatos e Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

Alteração de Controle Societário

Em caso de alteração de controle, a apólice será cancelada, ressalvada a contratação de prazo adicional nos termos da regulamentação.

CLÁUSULA 7 – DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Territorialidade

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

Indivisibilidade das Declarações e Condutas

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

Arbitragem e Foro

Divergências serão resolvidas por arbitragem na Câmara indicada pela Empresa, ou, a critério do Segurado, no foro de seu domicílio.

Direito de Regresso

SIMULADA · USO ACADÊMICO

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO